P U T U S A N

Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dalmi Saputra Harahap Als Dalmi;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Kawan V No. 36, Rt. 07/013 Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dalmi Saputra Harahap Als Dalmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa Dalmi Saputra Harahap Als Dalmi menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sarman, SH., MH., dkk, para Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, beralamat di Jl. RM. Harsono No.67, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 316/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tentang penunjukan Penasehat Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DALMI SAPUTRA HARAHAP als DALMI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" DAN *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap DALMI SAPUTRA HARAHAP als DALMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 2 (dua) paket narkotika jenis ganja berat brutto 0,32 gram (netto 0,9683 gram).

b. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,32 gram (netto 0,2266 gram).

c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah

d. 2 (dua) buah timbangan warna hitam dan kuning

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Heri Rusdiyanto als Memet

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DALMI SAPUTRA HARAHAP als DALMI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. H. Sauwih Rt. 02/08 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 saksi Arpan Aminudin dan saksi Rafi Farchan Nugroho yang merupakan anggota subnit res narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat bersama saksi Heri Rusdiyanto (penuntutan terpisah) di kamar kos yang beralamat di Jl. H. Sauwih Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram yang sebelumnya dibuang terdakwa kedalam kloset dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 1,57 gram dari dalam lemari pakaian terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan kuning;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima dari saksi Heri Rusdiyanto dimana saksi Heri Rusdiyanto awalnya membeli kepada sdr Doyok (DPO) didaerah Kp. Bahari Jakarta Utara seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 gram dan dari narkotika jenis sabu tersebut ada yang sudah terjual kepada orang lain sedangkan sisanya saksi Heri Rusdiyanto bawa ke kos terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Heri Rusdiyanto dan setelah itu terdakwa simpan didalam kamar kos terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0566/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2266 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,9683 gram adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa terdakwa DALMI SAPUTRA HARAHAP als DALMI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. H. Sauwih Rt. 02/08 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 saksi Arpan Aminudin dan saksi Rafi Farchan Nugroho yang merupakan anggota subnit res narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat bersama saksi Heri Rusdiyanto (penuntutan terpisah) di kamar kos yang beralamat di Jl. H. Sauwih Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram yang sebelumnya dibuang terdakwa kedalam kloset 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan kuning;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0566/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2266 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Heri Rusdiyanto dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa DALMI SAPUTRA als DALMI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. H. Sauwih Rt. 02/08 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 saksi Arpan Aminudin dan saksi Rafi Farchan Nugroho yang merupakan anggota subnit res narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat bersama saksi Heri Rusdiyanto (penuntutan terpisah) di kamar kos yang beralamat di Jl. H. Sauwih Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 1,57 gram dari dalam lemari pakaian terdakwa dan 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan kuning;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0566/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,9683 gram adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Heri Rusdiyanto dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arpan Aminudin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
   - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Jagakarsa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heri Rusdiyanto ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 11.30 wib di Jl. Sauwih Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,32 gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, dimana narkotika jenis sabu sudah ada kedalam kloset yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heri Rusdiyanto mengaku barang bukti sabu diperoleh dengan membeli dari seseorang yang bernama Doyok (DPO) didaerah Kp. Bahari Jakarta Utara dengan maksud untuk dimiliki dan disimpan ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagiannya di pergunakan bersama di rumah kos Terdakwa;

2. **Saksi Rafi Farchan Nugroho,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
   - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Jagakarsa.
   - Bahwa Terdakwa dan Saksi Heri Rusdiyanto ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 11.30 wib di Jl. Sauwih Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
   - Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,32 gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, dimana narkotika jenis sabu sudah ada kedalam kloset yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
   - Bahwa Saksi Heri Rusdiyanto mengaku barang bukti sabu diperoleh dengan membeli dari seseorang yang bernama Doyok (DPO) didaerah Kp. Bahari Jakarta Utara dimana maksud terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagiannya di pergunakan bersama di rumah kos Terdakwa;
3. **Saksi Heri Rusdiyanto,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 11.30 wib di kos Saksi yang beralamat Jl. Sauwih Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sedang menonton tv bersama Dalmi Saputra Harahap;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa dan disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

brutto 0,32 gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan kuning dan handphone merk Samsung warna merah.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,32 gram sebelumnya ada di closet yang dibuang oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja disimpan didalam lemari pakaian dan kedua narkotika tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebelumnya Terdakwa membeli dengan harga Rp.2.000.000,- kemudian Terdakwa jadikan 4 (empat) paket dimana terdakwa membeli secara lansgung dengan teman terdakwa yang bernama Doyok (DPO) di daerah Kp. Bahari Jakarta Utara sedangkan untuk ganja terdakwa peroleh gratis dari Doyok kemudian Terdakwa jadikan 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 11.30 wib di kos terdakwa yang beralamat Jl. Sauwih Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sedang menonton tv bersama Saksi Heri Rusdiyanto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,32 gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan kuning dan handphone merk Samsung warna merah;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,32 gram sebelumnya ada di kloset yang dibuang oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa dan kedua narkotika tersebut milik Saksi Heri Rusdiyanto;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana barang tersebut didapati karena hanya diajak oleh Saksi Heri Rusdiyanto untuk memakai bersama sama karena pada saat itu Saksi Heri Rusdiyanto sedang menumpang di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0566/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis ganja berat brutto 0,32 gram (netto 0,9683 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,32 gram (netto 0,2266 gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
- 2 (dua) buah timbangan warna hitam dan kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota Subnit Res Narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, ketika Terdakwa dan Saksi Heri Rusdiyanto sedang berada di kamar kos yang beralamat di Jl. H. Sauwih Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa, saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan kamar dan diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram yang sebelumnya dibuang Terdakwa kedalam kloset, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 1,57 gram dari dalam lemari pakaian Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan kuning dan 1 (satu) unit handphone Samsung;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Saksi Heri Rusdiyanto dari Sdr. Doyok (DPO) di daerah Kp. Bahari Jakarta Utara seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Saksi Heri Rusdiyanto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0566/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 menyimpulkan:
  1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2266 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,9683 gram adalah benar narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua Kesatu :** Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

- **Kedua Kedua :** Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Dalmi Saputra Harahap Als Dalmi** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap anggota Subnit Res Narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, ketika Terdakwa dan Saksi Heri Rusdiyanto sedang berada di kamar kos yang beralamat di Jl. H. Sauwih Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan kamar dan diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram yang sebelumnya dibuang Terdakwa kedalam kloset, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 1,57 gram dari dalam lemari pakaian Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan kuning dan 1 (satu) unit handphone Samsung;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Saksi Heri Rusdiyanto dari Sdr. Doyok (DPO) di daerah Kp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahari Jakarta Utara seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Saksi Heri Rusdiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0566/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 menyimpulkan:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2266 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,9683 gram adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Dalmi Saputra Harahap Als Dalmi** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap anggota Subnit Res Narkoba Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, ketika Terdakwa dan Saksi Heri Rusdiyanto sedang berada di kamar kos yang beralamat di Jl. H. Sauwih Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan kamar dan diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram yang sebelumnya dibuang Terdakwa kedalam kloset, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 1,57 gram dari dalam lemari pakaian Terdakwa, 2 (dua) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

timbangan digital warna hitam dan kuning dan 1 (satu) unit handphone Samsung;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Saksi Heri Rusdiyanto dari Sdr. Doyok (DPO) di daerah Kp. Bahari Jakarta Utara seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Saksi Heri Rusdiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0566/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 menyimpulkan:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2266 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,9683 gram adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Dalmi Saputra Harahap Als Dalmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dalmi Saputra Harahap Als Dalmi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis ganja berat brutto 0,32 gram (netto 0,9683 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,32 gram (netto 0,2266 gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
- 2 (dua) buah timbangan warna hitam dan kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Heri Rusdiyanto als Memet;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin, 17 Juli 2023, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Tjahjo Mahendra, S.H. dan Muhammad Ramdes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Saparina Syapriyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Agus Tjahjo Mahendra, S.H.	Ahmad Samuar, S.H.
Muhammad Ramdes, S.H.	.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)